

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7336/2540

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
นาย เกษม ศุภพิพัฒน์ โดยนาง
ประหยัด ศุภพิพัฒน์

โจทก์

จำเลย

ผู้เข้าเป็นคู่ความแทน กับพวก
จำเลยร่วม

จำเลย

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสุขเจริญ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369, มาตรา 940, มาตรา 967, มาตรา 968, มาตรา 982, มาตรา 985

ป.วิ.พ. มาตรา 57 (3), มาตรา 58, มาตรา 142 (5), มาตรา 147, มาตรา 183, มาตรา 246, มาตรา 247

แม้โจทก์จะฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในมูลหนี้ตามสัญญาชำระหนี้หรือขายลดตัวสัญญาใช้เงินที่ทำไว้ต่อโจทก์ โดยมีได้ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในมูลหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินก็ตาม แต่จำเลยได้ขอให้ศาลเรียกจำเลยร่วมในฐานะผู้ออกตัวเข้ามาเป็นจำเลยร่วม และจำเลยร่วมได้ให้การต่อสู้ปฏิเสธความรับผิดชอบที่จะชำระเงินตามตัวให้แก่จำเลย คดีจึงมีข้อพิพาทเกี่ยวกับมูลหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินด้วย

จำเลยร่วมได้ออกตัวสัญญาใช้เงินพิพาทซึ่งมีธนาคารโจทก์สาขา จ. เป็นผู้รับอาวัล ให้แก่จำเลย โดยสัญญาว่าจะใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินให้ ณ ที่ธนาคารโจทก์สาขา จ. ต่อมาก่อนวันถึงกำหนดใช้เงิน จำเลยได้นำตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวไปทำ

สัญญาชำระหนี้หรือขายลดให้แก่ธนาคารโจทก์สาขา พ. โดยสัญญาว่า ถ้าเรียกเก็บเงินตามตัวไม่ได้ จำเลยยอมรับผิดชอบชำระหนี้ที่ปรากฏในตัวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ให้แก่โจทก์ เมื่อปรากฏว่าตัวสัญญาใช้เงินพิพาทโจทก์เรียกเก็บเงินไม่ได้ แม้จะเป็นเพราะศาลชั้นต้นสั่งอายัดชั่วคราวไว้ในคดีเรื่องอื่นตามคำร้องขอของจำเลยร่วมก็ตาม ก็ถือว่าจำเลยผิดสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินต่อโจทก์ จำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามสัญญาให้แก่โจทก์

ตัวสัญญาใช้เงินฉบับพิพาทมีโจทก์เป็นผู้รับอาวัล ดังนั้น หากจำเลยได้ชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้แก่โจทก์ไปตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยก็จะได้ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทมาไว้ในครอบครองในฐานะเป็นผู้รับเงิน และเป็นผู้ทรงตัวมีสิทธิเรียกร้องเอาเงินจากโจทก์ผู้รับอาวัลและจำเลยร่วมซึ่งเป็นผู้ออกตัวได้อีก เช่นนี้ เมื่อปรากฏว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยร่วมชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้แก่โจทก์และคดีถึงที่สุดไปแล้ว จึงต้องถือว่าเงินที่โจทก์จ่ายให้แก่จำเลยไปตามสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินเป็นการชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้แก่จำเลยซึ่งเป็นผู้ทรงและโจทก์ได้ใช้สิทธิไต่เบี่ยเอาแก่จำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 940 วรรคสามแล้ว ตั้งแต่วันฟ้อง ฉะนั้น นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จำเลยจึงไม่จำเป็นต้องชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้แก่โจทก์อีก ส่วนดอกเบี้ยก่อนฟ้องตามสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงิน เมื่อจำเลยผิดสัญญาขายลดตัวเงิน จำเลยจึงยังคงต้องรับผิดชอบชำระให้แก่โจทก์ ส่วนจำเลยร่วมคงรับผิดชอบชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้แก่โจทก์ตั้งแต่วันฟ้องซึ่งถือว่าเป็นวันที่โจทก์ได้ใช้สิทธิไต่เบี่ย ฉะนั้นดอกเบี้ยก่อนฟ้องจำเลยร่วมจึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระให้แก่โจทก์

ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทมิได้ระบุเรื่องดอกเบี้ยไว้ และอัตราดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 968(2) ประกอบมาตรา 985บัญญัติให้มีสิทธิไต่เบี่ยเอาดอกเบี้ยได้เพียงร้อยละ 5 ต่อปี การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยร่วมซึ่งเป็นผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินและต้องรับผิดชอบในมูลหนี้ตัวสัญญาใช้เงินชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้จำเลยร่วมจะมีได้อุทธรณ์ฎีกา แต่เรื่องดังกล่าวนี้เกี่ยวกับอำนาจฟ้องซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเอง และแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2533 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ทำสัญญารับชำระหนี้ เพื่อนำตัวสัญญาใช้เงินฉบับลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2532 จำนวนเงิน 6,000,000 บาท ครบกำหนดวันที่ 30 พฤษภาคม 2533 มาขายลดแก่โจทก์โดยสัญญาว่า หากโจทก์เรียกเก็บเงินไม่ได้ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยอมรับผิดชอบใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้รับเงินไปแล้ว ต่อมาโจทก์ในฐานะผู้ทรงได้เรียกเก็บเงินตามตัวสัญญาใช้เงิน แต่ธนาคารผู้รับอาวัลได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ทวงถาม แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ปฏิเสธ จึงต้องรับผิดชอบพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2533 ถึงวันฟ้องเป็นเงิน 310,684.93 บาทขอให้บังคับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 6,310,684.93 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 6,000,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทเกิดจากสัญญาจะซื้อขายที่ดิน โดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 จะขายที่ดินให้แก่นายไพฑูรย์ โมกขมรรคกุล และนางปาริชาติ โมกขมรรคกุล เป็นเงิน 21,000,000 บาท โดยวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้รับเงิน 10,000,000 บาท ส่วนที่เหลือ 11,000,000 บาท ผู้ซื้อได้ชำระโดยตัวสัญญาใช้เงิน 3 ฉบับ ผู้ออกตัวคือห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมสุขเจริญ โดยนางปาริชาติโมกขมรรคกุล เป็นผู้ลงนามแทนและมีธนาคารโจทก์สาขาซอยจรรุรัตน์ เป็นผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงินพิพาทเป็นหนึ่งในสามฉบับดังกล่าว ต่อมาจำเลยที่ 1 และที่ 2 นำไปสลักหลังขายลดให้แก่โจทก์ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ต่อมานายไพฑูรย์กับพวกได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกต่อศาลชั้นต้นคดีหมายเลขดำที่ 10140/2533 อ้างว่าที่ดินถูกรอนสิทธิและขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามไปยังธนาคารโจทก์สาขาซอยจรรุรัตน์ ไม่ให้จ่ายเงินตามตัวไว้ชั่วคราว ดังนั้นขณะตัวสัญญาใช้เงินถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ในฐานะผู้ทรงตัวสัญญาใช้เงินชอบที่จะฟ้องบังคับเอาจากผู้ออกตัวมิใช่มาฟ้องบังคับเอาจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 โจทก์เป็นผู้รับอวัลยอมรับผิดชอบต่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 อยู่แล้ว โจทก์ในฐานะผู้ทรงและผู้รับอวัลตัวสัญญาใช้เงิน แม้จะถูกปฏิเสธการจ่ายจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ หรือหากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินแก่โจทก์ และเข้าถือเอาแล้วฟ้องผู้ออกตัวและโจทก์ในฐานะผู้รับอวัล โจทก์ก็ต้องรับผิดชอบใช้เงินแก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้เรียกห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมสุขเจริญ และนางปาริชาติโมกขมรรคกุล ในฐานะผู้ออกตัวสัญญาใช้เงินเข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาตโดยให้เรียกจำเลยร่วมทั้งสองเป็นจำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ตามลำดับ

จำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้องเฉพาะส่วนของจำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 จำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 6,310,684.93 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 6,000,000 บาท นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ สำหรับจำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ให้ร่วมรับผิดชอบดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเป็นต้นไป

จำเลยที่ 1 และที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ระหว่างฎีกา จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม นางประหยัด ศุภพิพัฒน์ ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2532 จำเลยร่วมที่ 1 โดยจำเลยร่วมที่ 2 หันส่วนผู้จัดการได้ออกตัวสัญญาใช้เงินพิพาทเอกสารหมายเลข 7 ซึ่งมีธนาคารโจทก์ สาขาซอยจากรัตน์ เป็นผู้รับอาวัลให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวน 6,000,000 บาท ให้ ณ ที่ธนาคารโจทก์ สาขาซอยจากรัตน์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2533 ต่อมาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2533 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้นำตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวไปทำสัญญารับชำระหนี้หรือขายลดให้แก่ธนาคารโจทก์สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยสัญญาว่า ถ้าเรียกเก็บเงินตามตัวไม่ได้ยอมรับผิดชอบชำระเงินที่ปรากฏในตัวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี

ให้แก่โจทก์ หลังจากนั้นเมื่อตัวถึงกำหนดวันใช้เงินโจทก์เรียกเก็บเงินตามตัวไม่ได้ เพราะศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัดชั่วคราวไว้ตามคำร้องขอของจำเลยร่วมที่ 2 กับพวก

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องร่วมกับ จำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ชำระหนี้ตามฟ้องให้แก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า แม้ โจทก์จะฟ้องให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 รับผิดชอบในมูลหนี้ตามสัญญารับชำระหนี้หรือขายลด ตัวสัญญาใช้เงินที่ทำไว้ต่อโจทก์ มิได้ฟ้องให้รับผิดชอบในมูลหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน ก็ตาม แต่จำเลยที่ 2 ได้ขอให้ศาลเรียกจำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ในฐานะผู้ออกตัวเข้ามาเป็นจำเลยร่วมซึ่งจำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ได้ให้การต่อสู้ปฏิเสธความรับผิดชอบที่จะ ชำระเงินตามตัวให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 คดีจึงมีข้อพิพาทเกี่ยวกับมูลหนี้ตามตัว สัญญาใช้เงินด้วย เมื่อปรากฏว่าตัวสัญญาใช้เงินพิพาทโจทก์เรียกเก็บเงินไม่ได้ แม้ ศาลชั้นต้นจะสั่งอายัดชั่วคราวไว้ในคดีเรื่องอื่นตามคำร้องขอของจำเลยร่วมที่ 2 กับ พวกก็ตาม ก็ถือว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 รับผิดชอบขายลดตัวสัญญาใช้เงินต่อโจทก์จะ ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามสัญญาให้แก่โจทก์

อย่างไรก็ตามเมื่อตัวสัญญาใช้เงินพิพาทโจทก์เป็นผู้รับอาวัลซึ่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 940 บัญญัติว่า "ผู้รับอาวัลย่อมต้องผูกพันเป็น อย่างเดียวกันกับบุคคลซึ่งตนประกัน ฯลฯ

เมื่อผู้รับอาวัลได้ใช้เงินไปตามตัวแลกเงินแล้ว ย่อมได้สิทธิในอันจะไล่เบี้ยเอา แก่บุคคลซึ่งตนได้ประกันไว้ กับทั้งบุคคลทั้งหลายผู้รับผิดชอบแทนตัวผู้นั้น" และมาตรา 967บัญญัติว่า "ในเรื่องตัวแลกเงินนั้น บรรดาบุคคลผู้ส่งจำยาก็ดี รับรองก็ดี สลากหลัง ก็ดี หรือรับประกันด้วยอาวัลก็ดีย่อมต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อผู้ทรง

ผู้ทรงยอมมีสิทธิว่ากล่าวเอาความแก่บรรดาบุคคลเหล่านี้เรียงตัวหรือรวมกัน ก็ได้โดยมิพักต้องดำเนินตามลำดับที่คนเหล่านั้นมาต้องผูกพัน ฯลฯ" ซึ่งมาตรา 985 ให้ยกบทบัญญัติดังกล่าวมาบังคับในเรื่องตัวสัญญาใช้เงินด้วย ดังนั้น หากจำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้แก่โจทก์ไปตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา ขายลดตัวสัญญาใช้เงิน จำเลยที่ 1 และที่ 2 ก็จะได้ตัวสัญญาใช้เงินพิพาทมาไว้ในครอบครองในฐานะเป็นผู้รับเงินกลับเป็นผู้ทรงตัวมีสิทธิเรียกร้องเอาเงินจากโจทก์ผู้รับอาวัลและจำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ผู้ออกตัวได้อีกตามมาตรา 940 วรรคหนึ่ง และมาตรา 967 วรรคหนึ่งและวรรคสอง เมื่อเป็นเช่นนี้และศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้แก่โจทก์และคดีถึงที่สุดไปแล้ว จึงต้องถือว่าเงินที่โจทก์จ่ายให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไปตามสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินเป็นการชำระหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ทรงและโจทก์ได้ใช้สิทธิไต่เบี่ยเอาแก่จำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ตามมาตรา 940 วรรคสาม แล้วตั้งแต่วันฟ้อง ดังนี้ นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงไม่จำเป็นต้องชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้แก่โจทก์ ส่วนดอกเบี้ยก่อนฟ้องร้อยละ 15 ต่อปี ตามสัญญาขายลดตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 310,684.93 บาท นั้น เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 ผิดสัญญาจึงต้องรับผิดชอบชำระให้แก่โจทก์ ด้วยเหตุนี้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทั้งหมดนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

เมื่อได้วินิจฉัยฟังได้ดังกล่าวมา จำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 คงรับผิดชอบชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินพิพาทให้แก่โจทก์ตั้งแต่วันฟ้องซึ่งถือว่าเป็นวันที่โจทก์ได้ใช้สิทธิไต่เบี่ยฉะนั้นดอกเบี้ยก่อนฟ้องจำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบชำระให้แก่โจทก์ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ชำระนั้นเป็นการไม่ชอบ เมื่อปรากฏว่าตัวสัญญาใช้เงินพิพาทมิได้ระบุเรื่องดอกเบี้ยไว้และอัตราดอกเบี้ยตามตัวสัญญาใช้เงินนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 968(2) ประกอบมาตรา

985 บัญญัติให้มีสิทธิไต่เบี่ยเอาดอกเบี้ยได้ร้อยละ 5 ต่อปี การที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้จำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 จะมีได้อุทธรณ์ฎีกา แต่เรื่องดังกล่าวมาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกายกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 310,684.93บาท ให้แก่โจทก์ และให้จำเลยร่วมที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 6,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(บุญธรรม อยู่พุก-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ประกาศ นุรพางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ